

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 10 chaouel 1425 – 23 novembre 2004

147^{ème} année

N° 94

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre..... **3283**

Décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement..... **3283**

Premier Ministère

Nomination d'un chargé de mission..... **3284**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2004-2646 du 18 novembre 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de l'Ariana et de la Manouba (délégations de Douar Hicher, Soukra et Raoued)..... **3284**

Décret n° 2004-2647 du 16 novembre 2004, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Kouatna du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Oued Seder et Kharrouba)..... **3285**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 16 novembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documents au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières..... **3285**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 16 novembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières..... **3287**

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50.

Décète :

Article premier. - Monsieur Mohamed Ghannouchi est nommé Premier ministre.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2004-2643 du 10 novembre 2004, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Sont nommés :

- Ministre d'Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République et porte-parole officiel de la Présidence de la République : Monsieur Abdelaziz Ben Dhia,
- Ministre du transport : Monsieur Abderrahim Zouari,
- Ministre de la défense nationale : Monsieur Hédi M'henni,
- Ministre du commerce et de l'artisanat : Monsieur Mondher Zenaïdi,
- Ministre directeur du cabinet présidentiel : Ahmed Iyadh Ouederni,
- Ministre des affaires religieuses : Monsieur Boubaker El Akhzouri,
- Ministre des affaires étrangères : Monsieur Abdelbaki Hermassi,
- Ministre de l'intérieur et du développement local : Monsieur Rafik Belhaj Kacem,
- Ministre de la justice et des droits de l'Homme : Monsieur Béchir Tekkari,
- Ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières : Monsieur Ridha Grira,
- Ministre de l'éducation et de la formation : Monsieur Mohamed Raouf Najjar,
- Ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes : Monsieur Chedli Laroussi,
- Ministre du développement et de la coopération internationale : Monsieur Mohamed Nouri Jouini,
- Ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique : Monsieur Abdallah Kaâbi,
- Ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques : Monsieur Mohamed Habib Haddad,
- Ministre des finances : Monsieur Mohamed Rachid Kéchiche,
- Ministre des technologies de la communication : Monsieur Mountassar Ouâili,
- Ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : Madame Samira Khayach Belhaj,
- Ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées : Madame Saloua Ayachi Labben,
- Ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences : Monsieur Sadok Korbi,

- Ministre de l'environnement et du développement durable : Monsieur Nadhir Hamada,
- Ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger : Monsieur Rafaâ Dékhil,
- Ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine : Monsieur Mohamed Aziz Ben Achour,
- Ministre du tourisme : Monsieur Tijani Haddad,
- Ministre de la santé publique : Monsieur Ridha Kechrid,
- Ministre de l'enseignement supérieur : Monsieur Lazhar Bououni,
- Ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : Monsieur Afif Chelbi,
- Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du développement administratif : Monsieur Zouheir M'dhaffar,
- Secrétaire général du gouvernement, chargé des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers : Monsieur Mounir Jaïdane,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, chargé de la jeunesse : Monsieur Kamel Haj Sassi,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique, chargée des institutions hospitalières : Madame Naziha Escheïkh,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, chargée de la promotion sociale : Madame Najah Belkhiria Karoui,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances, chargé de la fiscalité : Monsieur Moncef Bouden,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation et de la formation, chargé de la formation professionnelle : Monsieur Moncef Ben Saïd,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et du développement local, chargé des affaires régionales et des collectivités locales : Monsieur Mongi Chouchène,
- Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la privatisation : Monsieur Moncef Hergli,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes : Monsieur Hatem Ben Salem,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des affaires américaines et asiatiques : Madame Saïda Chtioui,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, chargé des ressources hydrauliques et de la pêche : Monsieur Amor El Abed,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement et de la coopération internationale, chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur : Monsieur Khélil Lajimi,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce et de l'artisanat, chargé de l'artisanat : Monsieur Slaheddine Makhoulf,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines, arabes et africaines : Monsieur Slaheddine Jemmali,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre des technologies de la communication, chargée de l'informatique, de l'internet et des logiciels libres : Madame Khadija Hammouda Ghariani,
- Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : Monsieur Kamel Ayadi,
- Secrétaire d'Etat auprès de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées chargée de l'enfance et des personnes âgées : Madame Sarra Kanoun Jarraya,
- Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, chargé de l'énergie renouvelable et des industries alimentaires : Monsieur Ridha Ben Mosbah.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE**NOMINATION****Par décret n° 2004-2645 du 18 novembre 2004.**

Monsieur Hamouda Hamdi est nommé chargé de mission auprès du Premier ministre.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2004-2646 du 18 novembre 2004, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat des gouvernorats de l'Ariana et de la Manouba (délégations de Douar Hicher, Soukra et Raoued).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1268 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 93-1069 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 2000-2810 du 20 novembre 2000, relatif à l'extension de la compétence territoriale de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de l'Ariana aux délégations de l'Ariana et de la Manouba,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis aux gouvernorats de l'Ariana et de la Manouba du 20 février et 29 juillet 2004.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat aux gouvernorats de l'Ariana et de la Manouba (délégations de Douar Hicher, Soukra et Raoued) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de la cité des Jeunes Délégation de Douar Hicher	669	12290
2	Sans nom	Secteur de Borj Louzir Délégation de Soukra	355	21950
3	Sans nom	Secteur de Borj Louzir Délégation de Soukra	339	21920
4	Sans nom	Secteur de Borj Louzir Délégation de Soukra	390	21918
5	Sans nom	Secteur de Borj Louzir Délégation de Soukra	368	21917
6	Sans nom	Secteur de Borj Louzir Délégation de Soukra	366	21919
7	Sans nom	Secteur de Borj Louzir Délégation de Soukra	31133	21916
8	Oued El Khlij	Secteur de Raoued Délégation de Raoued	15180	21530
9	Oued El Khlij	Secteur de Raoued Délégation de Raoued	63558	21570

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2647 du 16 novembre 2004, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Kouatna du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Oued Seder et Kharrouba).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Kouatna à la délégation de Gabès-Sud en date du 28 août 2003, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Oued Seder et Kharrouba, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Gabès Sud le 20 novembre 2003, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 23 juin 2004 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 21 octobre 2004.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Kouatna à la délégation de Gabès Sud, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Oued Seder et Kharrouba et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 28 août 2003, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Gabès Sud le 20 novembre 2003, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 23 juin 2004 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 21 octobre 2004, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 2004.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 16 novembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documents au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documents au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent participer au concours interne susvisé, les bibliothécaires ou documentalistes titulaires, justifiant d'au moins cinq ans (5) d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3. - L'arrêté d'ouverture du concours interne fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par voie hiérarchique, accompagnées des pièces suivantes :

a) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comprend les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique.

b) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et s'il y a lieu des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou par son représentant.

c) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité de bibliothécaire ou documentaliste.

d) une ampliation dûment certifiée conforme fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 6. - Toute demande enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à passer le concours interne susvisé est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission :

I - Les deux épreuves écrites :

1) une épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie,

2) une épreuve technique.

II - Une épreuve orale :

Un exposé oral sur un sujet tiré du programme relatif à l'épreuve technique suivi d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort et au cas où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera attribuée sera divisée en deux.

Le programme des deux épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
I - Les épreuves écrites :		
1) épreuve de culture générale et d'organisation politique et administrative de la Tunisie,	2 heures	1
2) épreuve technique	4 heures	3
II - L'épreuve orale :		1
- préparation	30 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 9. - Les épreuves écrites d'admissibilité sont rédigées en arabe ou en français selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats doivent utiliser la langue arabe au moins une fois dans la rédaction desdites épreuves.

Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le jury d'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites ou de l'épreuve orale ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art 12. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant entre zéro (0) et vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total au moins égal à quarante (40) points aux deux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum cinquante (50) points pour l'ensemble des deux épreuves écrites et de l'épreuve orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours interne susvisé est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 2004.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*
Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de conservateur de bibliothèques ou de documents au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières

Les épreuves écrites :

1) *L'épreuve de culture générale et de l'organisation politique et administrative de la Tunisie :*

*** Culture générale :**

- les sciences de l'information et de la communication,
- le réseau national d'information scientifique et technique,

*** Organisation politique et administrative de la Tunisie :**

- la constitution de la République Tunisienne,
- les droits et obligations du citoyen,
- le pouvoir exécutif,
- le pouvoir législatif,

- le pouvoir judiciaire,
- le système électoral en Tunisie,
- l'administration centrale,
- l'administration régionale,
- les collectivités locales,
- le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
- le statut particulier au corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

2) L'épreuve technique :

- Bibliothéconomie et technique documentaires,
- typologies des systèmes et unités d'information documentaire,
- les nouvelles technologies de l'information et de la communication,
- le traitement documentaire,
- la recherche documentaire,
- la gestion des bibliothèques et des unités de documentation,
- l'informatique documentaire,
- la notion de qualité dans les services documentaires.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 16 novembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-1055 du 15 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des agents du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves, pour la promotion au grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent participer au concours interne sur épreuves susvisé, les agents d'accueil des domaines de l'Etat et des affaires foncières ayant cinq ans (5) d'ancienneté au moins dans le grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 3. - L'arrêté d'ouverture du concours interne susvisé fixe :

- le nombre d'emplois mis au concours,

- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 4. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Les candidats au concours interne sur épreuves susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

a) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat comprend les pièces prévues à l'article 17 du statut de la fonction publique,

b) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et s'il y a lieu des services militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef du département ou par son représentant,

c) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté de recrutement de l'intéressé en qualité d'agent d'accueil des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

d) une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. - Toute demande enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.

Art. 7. - La liste des candidats admis définitivement à passer le concours interne est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition des membres du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve professionnelle.
- une épreuve portant sur l'administration tunisienne.

Le programme des épreuves est fixé en annexe de cet arrêté.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient	Langue de rédaction
1) Epreuve professionnelle,	Trois (3) heures	(2)	Arabe ou français
2) Epreuve portant sur l'administration tunisienne	Deux (2) heures	(1)	Arabe obligatoire

Art. 9. - L'épreuve portant sur l'administration tunisienne est obligatoirement rédigée en langue arabe. L'épreuve professionnelle est rédigée indifféremment en langue arabe ou française selon le choix du candidat. Chaque épreuve a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant entre zéro (0) et vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur épreuves susvisé est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 2004.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Programme des épreuves de concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières

I- Programme de l'épreuve professionnelle :

- Les tâches attribuées au commis d'administration des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

II- Epreuve portant sur l'administration tunisienne :

- Attributions des différents ministères.
- Attributions du gouvernement.
- Attributions de la commune.